الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناها وأدلتها :

١- **معناها** : الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره ، بمال معلوم أو غيره ، بلا عوض .

٢- **حكمها وأدلتها** : والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله ، كالهبة لصالح ، أو فقير ، أو صلة رحم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال : (تهادوا تحابوا)[١] . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها)[٢] . وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة .

المسألة الثانية : شروط الهبة :

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية :

١- أن تكون من جائز التصرف ، وهو الحر المكلف الرشيد .

٢- أن يكون الواهب مختاراً ، فلا تصح من المكره .

٣- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه ، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته ، مثل : الخمر ، والخنزير .

٤- أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب ، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول .

٥- أن تكون الهبة حالَّة منجزة ، فلا تصح الهبة المؤقتة ، مثل : وهبتك هذا شهراً أو سنة ؛ لأن الهبة عقد تمليك ، فلا تصح مؤقتة .

٦- أن تكون بغير عوض ، لأنها تبرع محض .

---

(١) رواه البيهقي (١٦٩/٦) ، وحسنه الألباني (الإرواء برقم ١٦٠١) .

(٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٨٥) .